

[별표 6]

해양심층수 관련 범죄 및 벌칙(「해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률」)

벌칙	위반유형
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 (법 제54조 관련)	- 제10조제1항에 따른 해양심층수개발업의 면허 또는 변경면허를 받지 아니하고 해양심층수개발업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 면허 또는 변경면허를 받은 자 - 제27조제1항에 따라 허가 또는 변경허가를 받지 아니하고 먹는해양심층수 제조업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 허가 또는 변경허가를 받은 자 - 제2의2. 제36조의2제1항에 따라 허가 또는 변경허가를 받지 아니하고 해양심층수 처리수제조업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 허가 또는 변경허가를 받은 자 - 제43조제1항에 따른 부담금증명표지 제조자의 지정을 받지 아니하고 부담금증명표지를 제조한 자 - 부담금증명표지를 위조·변조 또는 재사용하거나 위조 또는 변조한 부담금증명표지를 소지 또는 사용하거나 다른 사람에게 교부한 자
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 (법 제55조 관련)	- 제22조에 따른 취수중단명령을 위반한 자 - 제23조제1항에 따른 면허정지명령을 위반하여 해양심층수개발업을 한 자 - 제25조제2항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 해양심층수 또는 해양심층수처리수의 검사를 받지 아니하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 검사를 받은 자 - 제27조제2항에 따른 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 먹는해양심층수 수입업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 등록 또는 변경등록을 한 자 - 제32조제1항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 영업정지명령을 위반하여 먹는해양심층수제조업, 먹는해양심층수수입업, 해양심층수처리수제조업 또는 해양심층수처리수수입업을 한 자 - 제33조제4항을 위반하여 먹는해양심층수를 제조·수입하거나 저장·운반·진열, 그 밖에 상업용으로 사용한 자 - 제36조의2제2항에 따른 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 해양심층수처리수수입업을 하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 등록 또는 변경등록을 한 자 - 제36조의3제2항을 위반하여 해양심층수처리수를 제조·수입하거나 저장·운반·진열, 그 밖에 상업용으로 사용한 자 - 제37조제1항에 따른 필요한 조치를 취하지 아니하거나 같은 조 제2항에 따른 보전조치 또는 시정조치 명령을 위반한 자 - 제50조를 위반하여 해양심층수가 아닌 바닷물·지하염수 또는 지하해수 등을 해양심층수로 표시하거나 유통·판매한 자
1년 이하의 징역 또는 1천만원	제29조제1항 및 제2항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 품질관리인을 두지 아니하거나 품질관리인의 업무를 방해한 자

이하의 벌금 (법 제56조 관련)	2. 제34조제3항에 따른 자가검사 또는 위탁검사를 실시하지 아니한 자 3. 제38조에 따른 자료제출명령을 이행하지 아니하거나 출입·검사·수거 또는 열람을 거부·방해 또는 기피한 자 4. 제46조에 따른 폐쇄조치를 방해한 자 5. 제51조제1항에 따른 광고의 금지 또는 제한을 위반한 자 6. 제51조제2항에 따른 명령 또는 조치를 이행하지 아니한 자
양벌규정 (법 제57조 관련)	<법 제57조> 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제54조부터 제56조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
500만원 이하의 과태료 (법 제58조 제1항 관련)	1. 제19조제1항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 2. 제20조제3항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 3. 제27조제6항 또는 제36조의2제4항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자 4. 제29조제3항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 품질관리에 관한 교육을 받지 아니한 자 5. 제30조제1항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 건강진단을 받지 아니한 자 6. 제31조제3항(제36조의4에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 신고한 자